

일련번호	20	감사자	행정4급 심경원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 영농보상에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○사업단은 2021. 03. 19. 사업고시(국토교통부 고시 제2021-247호)된 ○○○ ○○○에너지 융복합 클러스터 사업에 대하여 2021. 11. 29. 보상계획을 공고한 후 2022. 05. 31. 손실보상 협의통지 이후 현재까지 보상 과업을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다.) 제 67조(보상액의 가격시점 등)에 따르면 보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.

한편, 국토해양부에서는 「통계에 의한 손실보상금 산정기준 적용지침」을 통해 통계에 따라 보상금액을 산정·확정하여 협의통지를 한 경우 통지일로부터 1년 안에 산정기준(통계)이 낮게 변경되어 보상금액이 낮아진 경우에는 당초 협의통지금액으로 보상하도록 하였다.(토지정책과-4593, 2011.09.25.)

이에, ▲▲기획처에서는 “사업시행자 산정 보상비 산출기준”을 시행하면서 보상금액의 산정·확정하여 협의통지한 건에 대해서는 협의통지일로부터 1년 안에 산정기준이 낮게 변경된 경우 당초 통지금액으로 지급하고, 높게 변경된 경우에는 변경된 금액을 지급하라고 안내하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 영농손실액 단가 오적용에 관한 사항

○○○○○사업단에서는 영농손실액을 지급하면서, [별표 1]과 같이 협의시점의 “사업시행자 산정 보상비 산출기준”을 적용하지 않아 보상대상자 18명(35필지)에게 단가를 오적용하여 결과적으로 영농손실액 16,300,740원을 과소지급하였다.

특히, ※※리 768번지의 경우, 토지주와 경작자가 50:50으로 영농손실액을 수령하기로 합의한 경작사실확인서를 작성하였으나, [표 1]과 같이 토지주·경작자에게 각각 다른 보상단가를 적용하였다. 그 결과, 경작자에게 영농손실액 80,770원이 과소지급되었다.

[표 1] 지내리 768번지 영농손실액 지급내역

(단위 : m²/원)

지 번	토지주(2023.08.28.)			경작자(2023.12.18.)			
	면적	단가	보상금액	면적	단가	보상금액	차이
※※리 768	2,242	3,792	4,250,770	330	3,552	1,172,140	80,770(과소)
				1,890	6,328	19,667,520	-
계	2,242	-	4,250,770	2,220	-	20,839,660	

자료 : 감사제공자료 재가공

나. 경작기간 확인에 관한 사항

「토지보상법」 제77조에 따른 실제경작자는 ① 농지의 임대차계약서, ②농지소유자가 확인하는 경작사실확인서, ③ 해당 공익사업시행지구의 이장·통장이 확인하는 경작사실확인서, ④ 그 밖에 실제 경작자임을 증명하는 객관적 자료에 의하

여 사업인정고시일 등 당시 타인소유의 농지를 임대차 등 적법한 원인에 의하여 점유하고 자기소유의 농장물을 경작하는 것으로 인정된 자를 말한다.

따라서, 경작사실확인서 상에서 사업 고시일(2021.03.19.) 이전부터 경작사실이 확인되어야 한다.

그러나, ○○○○○사업단에서 영농손실액 지급대상자에게 받은 경작사실확인서를 확인한 결과, 총 15필지(6명)에 대하여 경작기간 확인이 불가하였다.

관련부서 의견 ○○○○○사업단은 감사결과를 수용하면서 과소지급된 영농보상금은 재산정하여 지급하고, 경작사실확인서 양식과 기재사항에 대하여 보상고객에게 충분히 설명을 하고 정확하게 기재할 수 있도록 하고 담당자가 최종 확인하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○○○○사업단장은 과소지급된 영농보상비 16,381,510원에 대한 처리방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)
- ② ○○○○○사업단장은 보상서류 징구 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[표 1] 영농손실액 단가 오적용 현황

순번	본번	부번	청구일	면적 (㎡)	오적용 보상비		정상적용		차이
					단가	금액	단가	금액	
1	887	1	벼	2,373	3551.96	8,428,800	3,792	8,998,416	569,616
2	760	0	수목	1,674	3551.9	5,945,980	3,792	6,347,808	401,828
3	840	0	수목	2,962	3551.9	10,520,900	3,792	11,231,904	711,004
4	828	0	수목	331	3551.9	1,175,690	3,792	1,255,152	79,462
5	841	0	수목	1,622	3551.9	5,761,280	3,792	6,150,624	389,344
6	25	0	대추나무	508	3552	1,804,390	3,792	1,926,336	121,946
7	26	1	대추나무	552	3552	1,960,680	3,792	2,093,184	132,504
8	972	0	오이	918	3551.9	3,260,700	3,792	3,481,056	220,356
9	973	0	오이	2,468	3551.9	8,766,240	3,792	9,358,656	592,416
10	6	2	고추, 가지	1,146	3552	4,070,540	3,792	4,345,632	275,092
11	18	5	고추, 가지	133	3552	472,410	3,792	504,336	31,926
12	768	0	콩, 들깨	330	3552	1,172,140	3,792	1,251,360	79,220
13	847	0	벼	2,271	3551.96	8,066,500	3,792	8,611,632	545,132
14	846	0	벼	1,384	3551.9	4,915,910	3,792	5,248,128	332,218
15	897	0	벼	2,971	3551.9	10,552,690	3,792	11,266,032	713,342
16	898	0	벼	3,006	3551.9	10,677,010	3,792	11,398,752	721,742
17	755	1	수목	660	3552	2,344,290	3,792	2,502,720	158,430
18	844	0	벼	3,014	3552	10,705,610	3,792	11,429,088	723,478
19	843	0	벼	2,527	3551.9	8,975,800	3,792	9,582,384	606,584
20	843	1	벼	461	3551.96	1,637,450	3,792	1,748,112	110,662
21	842	0	벼	1,662	3551.96	5,903,350	3,792	6,302,304	398,954
22	886	0	벼	2,003	3551.96	7,114,570	3,792	7,595,376	480,806
23	926	0	옥수수	868	3552	3,083,100	3,792	3,291,456	208,356
24	927	0	옥수수	2,048	3552	7,274,410	3,792	7,766,016	491,606
25	681	42	들깨	1,646	3551.96	5,846,520	3,792	6,241,632	395,112
26	823	0	벼	2,902	3551.96	10,307,780	3,792	11,004,384	696,604
27	936	0	벼	1,390	3552	4,937,220	3,792	5,270,880	333,660
28	919	1	수목	410	3551.96	1,456,300	3,792	1,554,720	98,420
29	771	0	수목	1,812	3551.96	3,218,070	3,792	6,871,104	3,653,034
30	785	0	수목	2,320	3551.96	4,120,270	3,792	4,398,720	278,450
31	809	0	수목	849	3551.96	1,507,800	3,792	1,609,704	101,904
32	810	0	수목	2,827	3551.96	5,020,690	3,792	5,359,992	339,302
33	806	0	인삼	3,083	3551.96	10,950,690	3,792	11,690,736	740,046
34	921	0	옥수수,참깨	830	3552	2,948,120	3,792	3,147,360	199,240
35	921	1	고구마, 들깨	1,537	3552	5,459,360	3,792	5,828,304	368,944
									16,300,740

자료 : 감사제공자료 재가공